

עין משפט
נר מציה

בג א מיי פ"ב מהל' אבות הטומאה הל"ו:
ב [מיי] שם פ"א הלכה ג]:
ג מיי שם פ"ב הל' ו':
בד ד ה מיי פכ"ג מהל' כלים הלכה ט':

שיטה מקובצת

א דה"ל מדרס ומגע זב כר':

רבינו גרשום

אמאי טומאת בית הסתרים היא. כלומר דאין חלוקין כשאר טמאות דנוגע טמא לטהור אלא מחוברין הן אמאי הכשר מגע נבלה. דתנן שלשה על שלשה שנחלקו. שהיה טמא מדרס ונחלקו טהור מאותו מדרס: אבל טמא מגע מדרס. אחר שחלק בשעת פרישתו נוגע אחד לחבירו: והא קא חזינן הכא לר' מאיר שטומאת בית הסתרים מטמאה שדומה כמו שנוגע אחד לחבירו דקאמר טמא מגע מדרס: ולא איתמר עלה אמר ר' יוסי דלא מודי בשלשה על שלשה שנחלקו דהתא טמא טומאת בית הסתרים מודי באבר דטומאת בית הסתרים מטמא. מ"ט דלאו איתמר עלה אמר עולא לא שנו אלא ששלשה על שני אלא בשלשה על שלשה דלא טמאה טומאת בית הסתרים אבל שלש על שלש הבאות כר' כלומר הבאות מבגד גדול טמא וכו': רבינא אמר בגד לאו לחיתוכא קאי. כלומר אפי' ר' יוסי דמטהר לענין בגד מטומאת בית הסתרים מטמא לענין אבר בגד לאו לחיתוכא קאי ולא דמי כמאן דחתוך ונוגע בהדי הדדי אבל אבר דלחיתוכא קאי ודמו כמו דנגע בהדי הדדי:

עב:

טהור מן המדרס. מתחלה כשנטמא מדרס נרץן לומר דהיי שם פשוטי כלי עץ מפסיק צין רגלו לצבד דלי אין שם פשוטי כלי עץ לא הוה פליג ר' יוסי דהא בל לו מדרס ומגע זצ ביחד אס היה יתף או מדרס ומגע מדרס אס היה נעול וכשבא צצת אחת מודה ר' יוסי כדמשמע בזהקומץ

רצה (מנחות דף כד.):

אלא שאם נגע בו הזב בר'. שנגע

צו מקמי מדרס איירי או שינף דרס דהוה ליה מדרס ומגע אוהוצ צצת אחת דלי לצסוף לא אחי מגע דקיל וחילל אמדרס החמור כדמשמע בזהקומץ [רצח] (שם) ושם ד"ה כ) דקתיא צצרייתא מודה ר' יוסי צצני סדינים המקופלים ומונחים זה על זה וישב עליהן הזב שהעליזן טמא מדרס והסתחזן טמא מדרס ומגע מדרס פי' שיש אויר צין הסדינין שמונחין על גבי קונדסין זה למעלה מזה וישב זצ על העליזן עד שהצבד העליזן שנגע צתחתזן וכגון שפשוטי כלי עץ מפסיק צינו ולסדיינים דצעליזן קדם המדרס לנגע וצתחתזן צאים צצת אחת שהצבד על העליזן עד שהגיע לתחתזן נטמא מדרס מחמת הזב ומגע מדרס מן הסדין העליזן ושיניהם צאים צצת אחת ומעיקרל דקא הוה צעי למיפשט צעיא דעשרזן שחלקו ונטמא אחד מהם והניחה י' צציקא וחזר טבול יוס ונגע צטמא מי אמרינן שצע ליה טומאה או לא ויטמא גס חלק השני ע"י זירוף כלי ופשיט ממתני' דסדין טמא מדרס עשאו יולזן טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס אמר ר' יוסי וכי צאיה מדרס נגע זה אלא שאס נגע צו הזב טמא מאי לאו אפי' לצסוף אכתי לא ידע צרייתא דשני סדיינן דמוכח צדיא דלא חייל לצסוף מגע

מדרס דקיל אמדרס דחמור וא"ת דצשלתי העור והרטוב (לקמן דף קכח:) תניא החותך כוית צצר מאצר מן החי חישוב עליו ואח"כ תתכו טמא ופריך טומאת צית הסתרים היא ומשני ר"מ היא והשתא היכי חייל אחר המצצבה טומאת אוכלין דקיל טומואת אצר מן החי דחמיר וי"ל דטומאת אוכלין חמיר שראוי להצטרף עם פחות מכציה אוכלין אבל קודם שיחשב עליהם לא היה ראוי להצטרף והצר ר' שמשזן אומר דצצע ליה טומאה לא שייך דצצר שהטומאה צאה מגופו וחילל שפיר אפי' קל על חמור וכפירושו משמע בזהקומץ רצה (מנחות דף כד:) דצעי למיפשט מההוא דצ' סדיינים דלא אמר שצע ליה טומאה שהרי צתחתן טמא מדרס ומגע מדרס פי' אע"ג דעליזן אינו טמא אלא מדרס היינו משום דלא חייל מגע דקיל אמדרס דחמור צוה אחר זה אצל צתחתזן צעי למיפשט כיון דצצת אחת ודאי חל אפי' קל על החמור וא"כ צצניהם שוים כי ההיא דעשרזן שחלקו חלים אפי' צוה אחר זה ומשני דצצת אחת ודאי חייל אפי' קל על חמור אצל צוה אחר זה אפי' שניהם שזין לא חייל האחרזן והשתא לפי סצרת הפושט אמאי לא פשיט מר"מ דאמר גבי סדין שעשאו יולזן דטמא מגע מדרס אלמא דחל קל עם החמור צצת אחת אלא ודאי כשהטומאה צאה מגופו לא אמרי' שצע ליה טומאה וחל אפי' קל על חמור אפי' צוה אחר זה ויש לדחות דלא צעי למפשט מר' מאיר י' דהא ר' יוסי פליג עליה מהאי טעמא ולהכי לא פשיט אלא מר' יוסי: **אבר** שלש על שלש הבאות מבגד גדול בשעת פרישתן מאביהן מקבילות טומאה מאביהן. דקודם שנחלק לגמרי נוגעות חתיכות זו לזו והיי' דצשלשה על שלשה משכחת לה דמודה ר' יוסי כגון שלא הפסיק פשוטי כלי עץ צין רגלו לצבד דאחי מדרס ומגע צצת אחת ואפי' אס הפסיק גמי אס היה נכפל צעיה שדרס עליו ששני ראשיהן נוגעים זה צוה צגלוי דלין זה צית הסתרים וצצת אחת קאחו אלא ניחא ליה לאשכוחי טומאת מגע אפי' צצצד שיהיה עומד כל שעה מתוח והיה שם פשוטי כלי עץ המפסיק דומיא דרישא: **בשעת** פרישתן מקבלין טומאה מאביהן. (דף קכח:) גבי החותך צצר מן החי דמי' ומוקי לה כר"מ דאמר טומאה דצית הסתרים מטמא לוקמה אפי' כר' יוסי דצצעת פרישתו מקצבל טומאה מהאצר ודוחק לומר דמייירי כגון דצמשהו ראשזן שנחתך לא היה צאצר כדי לעלות ארוכה וי"ל דצעי לאוקמי אף צניתו צכל כחו דלא מקצבל טומאה מאביהן צצעת פרישה מאביהן וכי האי גזוגא משני צפ' אמרו לו (כריתות דף טו.): ומיהו צפ' כי"ד לולין (פסחים דף פה. ושם ד"ה ורבינא) גבי אצר ש"לא מקצתו דחותך עד שמגיע לקולף עד שמגיע לפרק וחותך ודייק מניה דלא גזור טומאה על היוצא דא"כ היה מטמא מה צצפנים ומשני דטומאת

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

מה מצינו. כדקתני לקמיה ומנין לטרפה ששחיטתה מטהרתה: **אף שחיטת צהמה טטהר אס האצר גרסי'**: **לא אס טיהרה שחיטת טרפה אוסה**. שחיטתה מן הדין הוה שהרי דצבר שגופה: **ומנין לטרפה ששחיטתה מטהרתה**. דשמא אינה מטהרתה ומן הדין אינה מטהרתה

שצהמה טמאה אסורה באכילה: **ומה טמאה אין שחיטתה מטהרתה**. מלגמא דהכי תניא צתורת כהניס) לכל הצמהה אשר היא מפרסת פרסה וגו' כל הנוגע צהם יטמא^א להציא צהמה טמאה שלא תטהרנה שחיטתה והלא דין הוה השרץ אסור באכילה וצהמה טמאה אסורה באכילה מה שרץ אין שחיטתו מטהרמו דכתיב צהו^ב טמאים הם לכס אף צהמה טמאה לא תטהרנה שחיטתה או כלך לדרך זו צהמה טמאה אסורה באכילה וטרפה אסורה מה טרפה שחיטתה מטהרתה אף צהמה טמאה כן תלמוד לומר הנוגע צהם להציא צהמה טמאה שלא שצתה שחיטתה: **שלא הויה לה שצט הכושר**. ליטטר מוטומאתה ע"י שחיטה: **סאמר צטרפה שחיטה לה שצט הכושר**. וכיון דחל עלה חורת שחיטה מו לא פקעה מיניה והויא צכלל שצר לאן וצקר: **טול לך מה שהצתם**. טול מכאן ראייה זו שהצתם: **הרי שגולדה טרפה מן הצטן מנין**. שמהרנה: **שיש צמיה שחיטה**. הלכך לא נפקא מכלל צקר ואין אצל צן שמונה חי שגולד מצהמה חיה אין לנו צמה לטהר אפי' נחשט לפי שאינו צכלל צקר ואין: **גמ'** אסאי. צצר העובר טמא והלא לא נגע האצר בצצר אלא ע"י חצורו אותו מגע חצור צית הסתרים הוה שאינו נראה: **וטומאת צית הסתרים**. קר"ל צצמ' נדה (דף

מצ:) דלא מטמאי: **לימא ר"מ לטעמיה**. דאית ליה טומאת צית הסתרים מטמאי: **שלשה**. טפחים צבד שראוי למדרס והיי מדרס הזב שהוא אצ הטומאה כדכתיב) וכל אשר יגע צצמכצו וגו': **שנחלק**. ואינו ראוי עוד למדרס אצל ראוי הוה לשאר טומאות דקי"ל שלג אצצעות על שלג חזי לענינים א| ולעשירים: **טהור מן המדרס**. מלגמא אדם וכלים: **אצל טמא מגע מדרס**. טומאת הנוגע צמדרכ יש לו והוי ראשזן לטומאה מפני שנגעו זה צוה צעורן מחוברין שהיו מדרס: **וכי צאיה מדרס נגע זה**. מאחר שנחלק שהרי מגע חצירו אינו מגע לפי שהוא צית הסתרים אלא אס י"ל שיש כלום טומאה יט משמרת עליו לאו משום מגע מדרס: **אלא שאס נגע צו הוצ**. צרגלו ערום כשדרס עליו או לאחר שדרס עליו והוי עליו שני טומאות טומאת מדרס שהיא אצ הטומאה וטומאת מגע שהיא ראשונה ואינה אלא לטמא אוכלין ומשקין ונחלק טהור מטומאת מדרס ואינו אצ הטומאה עוד אצל טמא מגע הזב כ"ז שלא טבל ונפחת מג' אצצעות: **לא שנו**. דנחלק ר' יוסי על ר' מאיר: **אלא צשלשה על שלשה שנחלק**. דליכא למימר צצעת פרישתן זה מזה קצלו טומאת מגע זה מזה שהרי צצעת פרישתן לא יש צוה כדי לטמא צבד ולא צוה כדי לטמא צבד שהרי אין צהם שיעור אצ הטומאה: **אצל ג' אצצעות הצאין מצבד גדול**. שהיה טמא מדרס וחתכו ממנו שלג אצצעות טהרה הצחתיכה הקטנה מן המדרס שאין צה כשיעור וטומאה מגע מדרס אפי' לר' יוסי דאמר אין מגע החצור מגע דהא צית הסתרים היא הכא מודה משום דצצעת פרישתו מאציו אי אפשר לזמצס שלא יגע מעט מעט וצצעת פרישה אינו צית הסתרים ומקצבל טומאה מאציו שיש צו שיעור אצ הטומאה. והכא גבי מתני' גמי אפי' ר' יוסי מודה דמגעו מגע משום שעת פרישה כשחותך האצר מן העובר: כחתוך

צצצד שיהיה עומד כל שעה מתוח והיה שם פשוטי כלי עץ המפסיק דומיא דרישא: **בשעת** פרישתן מקבלין טומאה מאביהן. (דף קכח:) גבי החותך צצר מן החי דמי' ומוקי לה כר"מ דאמר טומאה דצית הסתרים מטמא לוקמה אפי' כר' יוסי דצצעת פרישתו מקצבל טומאה מהאצר ודוחק לומר דמייירי כגון דצמשהו ראשזן שנחתך לא היה צאצר כדי לעלות ארוכה וי"ל דצעי לאוקמי אף צניתו צכל כחו דלא מקצבל טומאה מאביהן צצעת פרישה מאביהן וכי האי גזוגא משני צפ' אמרו לו (כריתות דף טו.): ומיהו צפ' כי"ד לולין (פסחים דף פה. ושם ד"ה ורבינא) גבי אצר ש"לא מקצתו דחותך עד שמגיע לקולף עד שמגיע לפרק וחותך ודייק מניה דלא גזור טומאה על היוצא דא"כ היה מטמא מה צצפנים ומשני דטומאת

מסורת הש"ס

א) ולקמן קטע. נדה מא: (.) ב) כלים פכ"ז מ"י, ג) מלת ומניא טעות הדפוס שהרי הך מלתא דאמר ר' יוסי שנית צמשהה כלים שם, ד) [פסחים פה:], ה) [שמיני פרשה ד, ו) [ויקרא יא, ו) [שם, ח) [ויקרא טו, ט) כ"ל משויירת. רש"ל, י) פי' הוה כלי שרת, ס) [צ"ל דהוה אמניא],

גליון הש"ס

גמ' (דברי ר"מ ותניא). נראה שלא לגרוס אלו חביות:

הגהות הב"ח

א) גמ' ומנין לטרפה ששחיטתה וכו' טמאה אסורה באכילה וטרפה כ"ל ומצת אף נמחק:
ב) תוס' ד"ה צצעת וכו' צצר מאבר מן החי:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א) רש"י ד"ה שנחלק וכו' חזי לענינים ולעשירים. מלת ולעשירים נמחק. וי"צ כי"ל למחקן או ד"ל לא לעשירים דהיי איתא צצצת דף כ"ו ע"ב: